

한국전력공사 상임감사위원 개선 · 시정 요구

제 목 : [16] 해외법인 근무직원 선발 및 인사관리 기준 개선

소 관 부 서 : 해외사업운영처

조 치 부 서 : 해외사업운영처

내 용

1. 업무 개요

해외사업운영처는 해외지사·법인에 근무를 희망하는 직원에 대해 일정한 선발기준 및 자격요건을 갖춘 공모방식을 통해 선발하고 있으며, 본사에 근무하는 직원 중에 일부는 해외사업 관련 대외 협의를 이유로 서울(아트센터)로 근무 발령을 내고 그 곳에서 상주하며 근무 중이다.

00-50-56-B3-03-90 / 20202734 / 2024-08-14 14:23:05

2. 관계 법령 및 판단기준

「해외근무관리지침」 제5조(선발기준) 및 제6조(선발원칙)에 따르면, 해외근무직원은 해외 공모 선발 직위에 가장 적합한 역량과 경험을 보유한 자로서 일정 요건을 충족해야 하는데, 금품·향응수수, 업무상 횡령·배임, 공금유용, 성폭력, 성희롱, 성매매, 음주운전, 폭행 또는 직장 내 괴롭힘 등으로 징계처분이 요구 중이거나 징계처분을 받고 말소 기간이 경과하지 않은 자에 대해서는 선발에서 배제하도록 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제4조에 보면, “출근이란 정해진 근무시작 시간까지 근무 장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것”으로 정의되어 있으며, 같은 규칙 시행세칙 제9조에서는 “현장출근, 출장, 지각, 외출, 조퇴, 휴직, 교육 등의 근태종류를 정하고 있고, 출장에 해당하는 경우 일비·식비 등의 지급은 「총무규정」 제127조 및 제131조에서 정하는 기준에 따른다.”라고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해외근무 직원 선발배제 사유 강화

특정 해외법인에서 근무하였던 직원이 수당 등을 부당하게 수령하여 중징계¹⁾를 받고 말소 기간이 경과하지 않은 상태에서 「해외근무관리지침」에서 정한 선발 배제사유에 해당되지 않는다는 등의 이유로 다른 해외법인의 법인장으로 재선발되어 근무 중인 것으로 확인되었다.

00-50-56-B3-D8-9D / 20202734 / 2024-08-14 14:23:05

그러나, 「해외근무관리지침」에서는 위와 같은 해외사업소 근무기간 동안의 근무기강 관련 비위를 비롯하여 고의·중과실로 인한 업무해태 등 중징계에 이르는 행위를 하여 징계처분을 받은 자라 하더라도, 극히 예외적으로 정하고 있는 금품·향응수수, 업무상 횡령·배임, 공금유용, 성폭력, 성희롱, 성매매 등에 해당하는 행위가 아니라면 해외사업소 근무직원 선발에서 배제할 근거가 없는 실정이다.

반면, 국내로부터 원거리에 위치한 해외사업소의 특성상 복무기강이 해이해

1) 징계처분 : '22. d.e. 정직 f월(말소예정 : '29.g.h.), 재부임일 : 2022.i.j.

질 우려가 있어 해외 근무 직원들에 대하여 높은 수준의 도덕적 기준이 요구되고, 특히 소속 직원의 출장 등 근무를 명령·관리하는 지위에 있는 법인장 및 지사장에 대하여는 더욱 엄격한 선발기준이 필요하다고 판단된다.

따라서, 해외사업소 근무 중 정직 이상의 중징계 사유가 발생한 경우에도 차후 해외사업소 근무를 제한할 필요가 있으며, 특히 해외 법인장 및 지사장에 대하여는 특별히 강화된 선발 기준을 적용하는 것이 타당하다.

나. 현장 출근 관련 근태 처리 시정

해외사업운영처 ♡♡는 2022. 12. 2. 신설되어²⁾ 해외사업 지분매각 등의 업무를 총괄하는 조직이나, 해당 업무 수행을 위하여 서울에 별도의 사무실(아트센터)을 운영하면서 소속 직원의 50%(3직급 2명, 4직급 1명)를 본사와 분리하여 상주시키고 있다³⁾.

그리고 ♡♡가 서울 소재 사무실을 운영하는 현황을 살펴 보면, 근무지 발령을 통해 사무실에서 근무하는 3명의 직원 이외에도 부서장인 PPP(2)이 업무를 수행할 수 있도록 책상 및 PC 등과 같은 업무 공간이 상시적으로 마련되어 있고, 서울 사무실에서 사용하는 일반용 법인카드(**** - **** - **** -****)⁴⁾도 서울 사무실 상시 근무를 사유로 법인카드 원거리 사용 모니터링에 대하여 제외를 요청한 후 사용하고 있다.

2) 당시 직제명은 ‘♡♡’이고, 2023. 12. 21.부로 직제명 변경

3) ♡♡는 2직급 1명, 3직급 a명(승진예정 포함) 4직급 b명의 총 c명으로 구성됨

4) 2024. 4. 26. 이후 모니터링 제외 대상 카드번호 : ****-****-****-****

이와 같은 사실에 비추어 볼 때, 한전 아트센터 14층에 위치한 ♀♂의 서울 소재 사무실은 취업규칙에서 정하고 있는 ‘근무 장소’에 해당하는 것으로 판단되며 이와 같은 근무 장소에서 일상 업무를 수행하는 것을 출장으로 인정하기는 어렵다.

그런데 부서장 PPP(2)은 2024. 1. 10.부터 현재까지 ♀♂장으로 근무하는 동안, 별도의 출장 용무 없이 서울 사무실에 근무하는 직원들에 대한 관리 명목으로 서울 소재 사무실로 출근하면서 일비 및 식비의 공제가 없는 국내출장으로 처리한 횟수가 9회에 이르며 그로 인하여 출장여비 총 450,000원을 과다수령한 사실이 확인되었다.

또한, PPP(2)의 진술에서 보더라도 ① PPP이 별도의 회의 및 면담 등 출장 용무 없이 서울 사무실에서 수행한 업무는 본사에서 수행하는 업무와 그 내용상 특별히 구분되는 점은 없으며, ② PPP이 별도의 업무적인 고려에 의하여 출장이 필요하다고 판단한 것이 아니라 전임자의 근태를 참고하여 통상 목·금요일에 관행적으로 서울 사무실에 출근했던 것으로 인정된다.

한편, PPP(2)은 자신의 전임자인 ㄹㄹ(2, 現 ㅅㅅ)의 근태 처리 방식을 그대로 따라한 것 뿐이라고 주장하나, ㄹㄹ은 별도의 출장용무 없이 직원 관리 감독이나 일상적 업무협의를 위해 서울 사무실에 근무하는 경우 식비와 일비를 공제하는 국내출장⁵⁾으로 근태를 처리하였음이 확인되었다.

5) ㄹㄹ은 당시 현장출근으로 근태를 설정하면 별도의 교통비를 집행할 수 없었기 때문에 나주-서울간 이동을 위해

뿐만 아니라, PPP(2)은 자택이 서울에 위치하고 있어 출장처리 후 나주에서 서울로 이동한 이후에는 별도의 숙박처리 없이 자택에서 서울 사무실로 출·퇴근하였음에도, 일부 출장여비를 제외하는 등의 적정한 근태처리 방법을 확인하려는 일체의 노력없이 자신에게 유리한 전임자의 표면적인 근태처리만을 따라하여 여비와 식비를 전액 수령한 것은 부서원의 복무 기강을 관리·감독하여야 하는 부서장에게 요구되는 주의 의무에 부합하는 행위라고 보기 어렵다.

특히, 서울 등 타 지역에 별도의 사무실을 두고 있는 경우 본사 근무 직원이 주말 등 휴일에 해당 타 지역의 자택으로 이동하는 경우 이에 따라 소요되는 교통비는 본인이 부담하여야 하는 것이 원칙이고, 출장을 명목으로 직원 자신의 교통비 부담을 회사에 전가시킴으로서 타 본사 근무직원 대비 불공정한 결과가 초래되지 않도록 더 높은 수준의 주의 의무가 촉구된 다는 점도 고려하여야 한다.

따라서, 부서장으로서 「취업규칙」 제10조 성실의무를 위반하여 출장여비를 부당하게 수령한 PPP에게는 이에 상응하는 신분상 조치 및 부당하게 수령한 출장여비의 회수가 필요하다.

그리고 해외사업운영처에서는 서울 소재의 별도 사무실을 운영하는 부서에서 향후 별도의 출장 용무 없이 일상적인 업무를 위하여 본사로부터 서울로 이동하여 근무하는 경우 관련 근태 처리를 일괄하여 ‘현장출근’으로 처리하되

여 국내출장으로 근태처리를 하였다는 취지로 진술함

부득이하게 본사-서울간 이동하는 교통비의 지급이 필요할 경우에 한하여 예외적으로 식비와 일비를 제외 처리하도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 의견

해외사업운영처 담당자는 앞서 확인한 인사관리의 문제점 및 제도개선의 필요성을 인정하고 관련 규정 등의 개정을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 인사처 담당자는 PPP의 근태에 관하여 "정해진 근무개시 시간까지 근무장소(사무실, 현장)에 도착하는 것" 이라는 출근의 개념 정의에 비추어볼 때 사무실이 아닌 다른 장소로 출근하여 일상적인 업무를 수행하는 경우 현장 출근에 해당하는 것으로 판단한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

해외사업운영처장은

- ① 「해외근무 관리지침」에서 정하는 해외근무 직원 선발 배제사유와 관련하여 해외근무 중의 사유로 중징계를 받은 경우 등 배제사유 범위를 확대하시고,
(개선)
- ② 본사근무 인원의 서울 아트센터 소재 사무실로의 정기적인 출근에 대하여 별도의 출장여비가 지급되지 않도록 근태처리에 주의를 촉구하시기 바랍니다.
(개선)
- ③ 또한 PPP(2)에게 부적정하게 수령한 출장비 450,000원을 회수하여 주시기 바랍니다.(시정)

인사처장은

- ① 관리책임자인 부장임에도 부적정한 근태처리로 출장여비를 수령한 PPP(2)에게 ‘경고’를(No. 2번 병합)
- ② 또한, 직상위자에게도 관리책임을 물어 OOO(1)에게도 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(No. 2번 병합)

【관련자】

해외사업운영처

부 장

PPP(경고)
(No. 2번 병합)

해외사업운영처(現 ☒)

처 장

OOO(주의)
(No. 2번 병합)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
16	개 선 [2] 시 정 [1]	450,000원 (회수)	-	해외사업운영처	인사처 해외사업운영처